

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064247-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ANA CLAUDIA FERNANDES VALENTE

RECORRENTE: JOSE PAULO FERNANDES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. UNIÃO. CONSULTA ONCOLOGICA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5064247-90.2024.4.02.5101

510014296268 .V9

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064247-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ANA CLAUDIA FERNANDES VALENTE

RECORRENTE: JOSE PAULO FERNANDES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual **JOSE PAULO FERNANDES**, na pessoa de sua representante legal, **ANA CLAUDIA FERNANDES VALENTE**, objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (evento 10 e 27), prolatada no âmbito do processo originário de nº 50056090420244025121, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora requer **CONSULTA EM ONCOLOGIA** em até 72 (setenta e duas) horas, com atendimento integral oportuno,

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida cautelar interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (processo 5005609-04.2024.4.02.5121/RJ, evento 10, DESPADEC1) e (processo 5005609-04.2024.4.02.5121/RJ, evento 27, DESPADEC1)

"Eventos 24 e 25: trata-se de requerimento de reapreciação da tutela indeferida nos autos (Evento 10, DESPADEC1), com base nos laudos anexados no Evento 24, ANEXO2.

Em que pese o relato de piora do quadro do autor, entendo que as novas informações não são capazes de modificar a perspectiva verificada inicialmente, no Evento 10, DESPADEC1, haja vista que não foi demonstrado nos autos o risco de vida da autora a justificar a

preferência no atendimento em detrimento dos demais pacientes que se encontram à sua frente na lista de espera.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. "

A parte autora aduziu que em razão da gravidade da patologia em questão, o atraso no atendimento pode levar a um agravamento significativo do quadro clínico, podendo até resultar em óbito. Requereu "deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que os réus, solidariamente, propiciem as condições necessárias para a melhora do autor, obrigando-os a providenciar CONSULTA EM ONCOLOGIA em até 72 (setenta e duas) horas, com atendimento integral(...)."

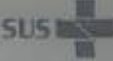
É o breve relatório.

A parte autora, idoso de 76 anos, foi diagnosticada com neoplasia benigna do cólon sigmóide (CID 10 D12.5), entretanto, após realização de biopsia, foi diagnosticada um tumor no intestino sendo realizada cirurgia para retirada do tumor e colocação da bolsa de colostomia a Hartmann. Desde a alta, em 12 de abril de 2024, aguarda consulta oncológica para continuidade do tratamento.

Juntou laudos de médicos da rede pública de saúde atestando a urgência, afirmando que apresenta piora do quadro e algia em região abdominal e com idas recorrentes no HUPAS e Hospitais sem sucesso no atendimento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



SAÚDE

LAUDO MÉDICO

Nome	
JOSE PAULO FERNANDES	
CPF	Data de Nascimento
83283505791	31/12/1947
Unidade de Saúde	
2259846 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51	

Descrição

Informação do Paciente

Nome: JOSE PAULO FERNANDES

Identificação: 041695782

Número SUS: 702601734635040

Paciente lucido, orientado e realizando acompanhamento nesta UNIDADE BÁSICA CMS ALEXANDER FLEMING e sendo portador de colostomia realizado no HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER 12/04/24 DEVIDO A UM TUMOR DE SIGMOIDE PERFURADO E SENDO ENCAMINHADO A CLINICA DA FAMILIA PARA ser colocar no SER (SISTEMA DE REGULAÇÃO) e ja colocado e aguardando a liberação da consulta. E apresentando piora do quadro e algia em região abdominal e com idas recorrentes no UPAS e HOSPITAIS. E sem sucesso dos atendimentos.

Dr. Daniel de Lucas

Assinatura e Carimbo do Profissional

DR. DANIEL DE LUCAS

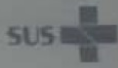
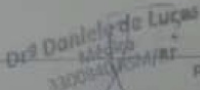
Médico de Atendimento de Saúde da Família

CRM/RJ 150530

2024 RIO DE JANEIRO, 13 de Agosto de 2024

SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51, ZONA LUX MARABÁ, S/N, SENADOR CAMARÁ, 21831-000, RJ

Formulário de Atendimento - Atividade de Saúde - SUS - Página 1 de 1 - Versão 01/2024

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde	
SAÚDE		
LAUDO MÉDICO		
Nome JOSE PAULO FERNANDES		
CPF 93268505791	Data de Nascimento 31/12/1947	
Unidade de Saúde 2209848 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51		
Descrição Informação do Paciente Nome: JOSE PAULO FERNANDES Identificação: 041695792 Número SUS: 702601734635040 CID 10 C18 C17		
 RIO DE JANEIRO, 13 de Agosto de 2024 Assinatura e Carimbo do Profissional DRª DANIELE DE LUCAS Médica de Medicina de Família (CRM/RJ 220984)		
SMS CMS ALEXANDER FLEMING AP 51, 2209848, RUA NARVAIS, S/N, SENADOR CAMARÁ, 21621-002, SMS		

Assim, enquanto a parte autora aguarda o devido tratamento para a sua enfermidade, o tempo decorrido acarreta agravamento do quadro clínico e aumento da possibilidade de evolução para óbito.

Presentes, portanto, o periculum in mora e o fummus boni juris.

Quanto à argumentação sobre a necessidade de observância de critérios isonômicos na organização da fila de espera pela Administração, o princípio da impessoalidade, garantidor da isonomia alvejada nas respostas institucionais às demandas trazidas pela população, não pode servir de justificativa para relativizarem-se peculiaridades individuais no importe de sofrimento desproporcionalmente majorado ou de normalização da precariedade/morosidade na prestação dos serviços públicos.

Por essas razões, defiro a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo ativo, para fins de deferir a tutela provisória de urgência, determinando-se que os réus, realizem a consulta em Ambulatório 1a vez - Oncologia, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se.

Determino a intimação do NAT para manifestação e juntada de parecer.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão liminar, que atribui o efeito suspensivo ativo ao recurso, observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais devendo, dessa maneira, ser ratificada.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.